2020年税务师《税法二》真题答案（精编版）

一、单项选择题。（每题1.5分每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.下列关于企业所得税加速折旧优惠政策的说法,正确的是（ ）。

A.2020年企业新购进单台价值600万元的设备,可一次性税前扣除

B.企业选择享受一次性税前扣除政策的,其资产的税务处理可与会计处理不一致

C.固定资产在投入使用月份的当月所属年度一次性税前扣除

D.采取缩短折旧年限的,最低折旧年限不得低于规定折旧年限的50%

【答案】B

【解析】选项A:企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。选项C:固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除。选项D:采取缩短折旧年限方法的,最低折旧年限不得低于规定折旧年限的60%。

2.关于财产拍卖的个人所得税处理,下列说法正确的是（ ）。

A.个人拍卖文字作品复印件所得,按“财产转让所得”项目计税

B.个人向拍卖单位所在地主管税务机关办理拍卖所得税税款的纳税申报

C.经认定的海外回流文物的财产原值无法确定的,找转让收入的3征收率计较

D.个人财产拍卖的应纳税所得额,减按10%税率计算缴纳个人所得税

【答案】B

【解析】选项A:作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖(竞价)取得的所得,属于提供著作权的使用权所得,应按“特许权使用费所得”项目征收个人所得税。选项C:经认定的海外回流文物的财产原值无法确定的,按转让收入的2%征收率计税。选项D:个人出租住房,按照10%的税率缴纳个人所得税;拍卖财产所得,没有税率优惠,按照20%税率计税。

3.纳税人购置新建商品房,其城镇土地使用税纳税义务发生时间是（ ）。

A.房屋交付使用之次月.

B.办理预售许可证之次月

C.房屋竣工备案之次月

D.办理不动产权属证书之次月

【答案】A

【解析】购置新建商品房,城镇土地使用税的纳税义务发生时间为房屋交付使用之次月。

4.境内某居民公司向境外关联企业支付专利许可费200万元,专利指导服务费50万元,境外公司为税收协定受益所有人,假定该专利许可费的市场公允价值100万元,税收协定的限制税率为5%。该境外公司取得上述收入应向我国缴纳企业所得税（ ）万元。

A.12.5

B.15

C.10

D.20

【答案】D

【解析】应向我国缴纳的企业所得税=((200+50)-100)×10%+100×5%=20(万元)注意:本题考查国际税收协定,考点较偏。由于支付特许权使用费的人与受益所有人之间或他们与其他人之间的特殊关系,就有关使用、权利或情报支付的特许权使用费数额超出支付人与受益所有人没有上述关系所能同意的数额时,本条规定应仅适用于后来提及的数额。在这种情况下,对该支付款项的超出部分仍应按各缔约国的法律征税,但应适当考虑本协定的其他规定。也就是说,这一规定对关联交易中协定优惠条款的适用加以限定!当支付人与受益所有人之间或他们与其他人之间由于某种特殊关系而造成超额支付特许权使用费时,支付额中超过按市场公允价格计算所应支付数额的部分不享受协定的优惠,本题中,即只有公允价值100万元部分才能按照协定税率5%计税。

5.某企业为一家小型微利企业,2021年度应纳税所得额280万元。该企业2021年应缴纳企业所得税（ ）万元。

A.23

B.20.5

C.14
D.19
【答案】B
【解析】自2021年1月1日起,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。该企业2021年应缴纳企业所得税=100×12.5%×20%+(280-100)×50%×20%=20.5(万元)

6.个体工商户业主的下列支出,在计算经营所得应纳税所得额时可扣除的是(　)。
A.为业主缴纳的基本养老保险
B.非广告性赞助支出
C.为业主购买的商业保险
D.支付给业主的工资
【答案】A
【解析】经营所得不得扣除的项目:(1)个人所得税税款;(2)税收滞纳金;(3)罚金、罚款和被没收财物的损失;(4)不符合扣除规定的捐赠支出;(5)赞助支出(选项B);(6)用于个人和家庭的支出;(7)与取得生产经营收入无关的其他支出;(8)国家税务总局规定不准扣除的支出。选项.C:除依照有关规定为特殊工种从业人员支付的人身安全保险费和财政部、国家税务总局规定可以扣除的其他商业保险费外,业主本人或者为从业人员支付的商业保险费,不得扣除。选项D:业主的工资薪金不得税前扣除。

7.下列个人,属于个人所得税居民纳税人的是(　)。
A.在中国境内无住所且居住不满90天、但有来自于境内所得的外籍个人
B.2019年1月1日至5月30日在境内居住之后再未入境的外籍个人
C.在中国境内无住所且不居住、但有来自于境内所得的外籍个人
D.2019年3月1日至10月31日在境内履职的外籍个人
【答案】D
【解析】在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人,为居民个人。

8.某金融企业2019年年末,准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额为10000万元,截至2018年已在税前扣除的贷款损失准备金余额为60万元。该金融企业2019年准予税前扣除的贷款损失准备金为(　)万元。
A.100
B.140
C.40
D.240
【答案】C
【解析】金融企业准予当年税前扣除的贷款损失准备金=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%-截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额=10000×1%-60=40(万元)。

9.符合条件的非营利组织取得下列收入,应缴纳企业所得税的是(　)。
A.免税收入孳生的银行存款利息收入
B.按照省级以上财政部门规定收取的会费收入
C.因政府购买服务而取得的收入
D.接受个人的捐赠收入
【答案】C
【解析】符合条件的非营利组织下列收入为免税收入:①接受其他单位或者个人捐赠的收入;②除《企业所得税法》第七条规定的财政拨款以外的其他政府补助收入,但不包括因政府购买服务而取得的收人;③按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费;④不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收人;⑤财政部、国家税务总局规定的其他收,

10.个人股权转让价格明显偏低且无正当理由的,主管税务机关对其股权转让收入进行核定征收时首选.的方法是(　)。
A.加权平均法
B.净资产核定法
C.参照法
D.类比法

【答案】B
【解析】主管税务机关有权“依次”按照下列方法核定股权转让收入:(1)净资产核定法;(2)类比法;(3)其他合理方法。

11.企业从事下列项目的所得,免征企业所得税的是（ ）。
A.香料作物的种植
B.牲畜的饲养
C.花卉的种植
D.海水养殖
【答案】B
【解析】选项 ACD:减半征收企业所得税。

12.张某兄妹 2 人均为居民个人,父母均年满 60 周岁,同时张某还赡养其祖父母。2020 年张某综合所得申报缴纳个人所得税时,最多可以扣除的金额是( )元。
A.24000
B.6000
C.180000
D.12000
【答案】D
【解析】(1)纳税人为非独生子女的,与兄弟姐妹分摊每月 2000 元的扣除额度,每人分摊的额度不能·超过每月 1000 元;(2)被赡养人是指年满 60 周岁的父母,以及子女“均已去世”的年满 60 周岁的祖父母、外祖父母。(3)张某综合所得申报缴纳个人所得税时最多可以扣除的金额=1000×12=12000(元)。

13.依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
A.上市公司及其关联企业
B.非营利组织
C.上一公历年度末,拥有可产生利息的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
【答案】C
【解析】下列非金融机构不属于消极非金融机构:(1)上市公司及其关联机构(选项 A);(2)政府机构或者履行公共服务职能的机构;(3)仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司(选项 D);(4)成立时间不足 24 个月且尚未开展业务的企业;(5)正处于资产清算或者重组过程中的企业;(6)仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业;(7)非营利组织(选项 B)。
14.2019 年 1 月 1 日,某高校以市场价格将自建的一栋住宅楼出租给教工,每月取得不含税租金 60 万元,租期 2 年。该高校 2019 年应缴纳房产税( )万元。
A.86.40
B.8.64
C.28.80
D.17.28
【答案】C
【解析】对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房,减按 4%的税率计征房产税。该高校 2019 年应缴纳房产税=60×4%×12=28.80(万元)。

15.周某持有 2019 年 9 月 1 日解禁的某上市公司股票,分别于 2019 年 7 月 6 日、2019 年 11 月 1 日取得股息红利 800 万元和 200 万元。两次股息所得合计应缴纳个人所得税( )万元。
A.80
B.120
C.200
D.100
【答案】D
【解析】对个人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税。两次股息所得合计应缴纳个人所得税=(800+200)×50%×20%=100(万元)。

16.免征车船税的新能源船舶,应符合的标准是（ ）。
A.船舶的主推进动力装置为燃料电池装置
B.船舶的主推进动力装置为纯电力发动机
C.船舶的主推进动力装置为混合动力装置
D.船舶的主推进动力装置为纯天然气发动机
【答案】D
【解析】免征车船税的新能源船舶应符合以下标准:船舶的主推进动力装置为纯天然气发动机。

17.下列支出,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的是（ ）。
A.按规定缴纳的公众责任险
B.企业内营业机构之间支付的租金
C.外购未投入使用的设备
D.非银行企业内营业机构之间支付的利息
【答案】A
【解析】选项 BD:企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。选项 C:房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产,不得计算折旧在税前扣除。

18.某房地产开发企业委托境外机构销售开发产品,实现销售收入 10000 万元,支付境外机构的销售费用 1200 万元。在计算应纳税所得额时可扣除的境外销售费用是( )万元。
A.1200
B.500
C.1000
D.800
【答案】C
【解析】委托境外机构销售开发产品的销售费用(合佣金或手续费支出),不超过委托销售收入 10%的部分准予据实扣除,在计算应纳税所得额时可扣除的境外销售费用=10000×10%=1000(元)。

19.徐某夫妇的 3 个子女在中学就读,依据个人所得税相关规定,徐某夫妇每月最高可享受的税前扣除,金额是( )元。
A.3000
B.6000
C.1000
D.2000
【答案】A
【解析】对于子女教育支出,按照每个子女“每月”1000 元的标准定额扣除。徐某夫妇一共 3 个在中学就读的子女,每月最高可享受的税前扣除金额为 3000 元。

20.关于常设机构利润的确定,下列说法正确的是（ ）。
A.归属法和引力法主要用于常设机构利润的计算
B.核定法可按常设机构的营业收入额或经费支出额核定利润
C.分配法要求按照独立核算原则计算常设机构的营业利润
D.分配法和核定法主要用于常设机构利润范围的确定
【答案】B
【解析】选项 AD:常设机构的利润确定,可以分为利润范围和利润计算两个方面。利润范围的确定一般采用归属法和引力法;利润的计算通常采用分配法和核定法。选项 C:分配法是指按照企业总利润的一定比例确定其设在非居住国的常设机构所得。一国企业设立在另一国的常设机构,有时只办理接洽、通信联络等事宜,并不从事营业,因此并无营业利润,只有费用损失。

21.下列关于企业所得税确认收入时间的说法,正确的是（ ）。
A.采用支付手续费方式委托代销商品,在发出商品时确认收入
B.采取预收款方式销售商品,在收到预收款时确认收入
C.广告制作,在广告出现于公众面前时确认收入

D.为客户开发软件,根据开发软件的完工进度确认收入
【答案】D
【解析】选项 A:销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。选项 B:销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。选项 C:广告的制作费根据制作广告的完工进度确认收入。

22.下列房产,免征房产税的是(　)。
A.宗教寺庙中宗教人员的生活用房产
B.房地产开发企业出售前已出租的房产
C.继续使用的危险房产
D.公园中的影剧院房产
【答案】A
【解析】选项 B:对房地产开发企业建造的商品房,在出售前不征收房产税;但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。选项 C:经有关部门鉴定,对毁损不堪居住的房屋和危险房屋,在停止使用后,可免征房产税。选项 D:公园、名胜古迹中附设的营业单位,应征收房产税。

23.非居民个人约翰,2020 年 9 月在我国某出版社出版一部长篇小说,应取得稿酬收入 100000 元(不含增值税)。该出版社应代扣代缴其个人所得税(　)元。
A.15400
B.12440
C.10040
D.20840
【答案】B
【解析】非居民个人稿酬所得以收入减除 20%的费用后的余额为收入额,稿酬所得的收入额再减按 70%计算,适用按月换算的综合所得税率表。该出版社应代扣代缴其个人所得税=100000×(1-20%)×70%×35%-7160=12440(元)

24.居民个人取得下列所得,应并人综合所得计算应纳税额的是(　)。
A.个人按规定领取的企业年金
B.个体工商户取得的经营所得
C.证券经纪人取得的佣金收入
D.个人取得的财产转让所得
【答案】C
【解析】保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除 20%的费用后的余额为收入额,收入额减去展业成本以及附加税费后,并入当年综合所得,计算缴纳个人所得税。

25.2020 年 3 月高先生办理提前退休手续时,距法定退休年龄还剩 2 年。公司按照规定给予高先生一次性补贴收入 16 万元。高先生领取补贴应缴纳个人所得税(　)元。
A.5180
B.1248
C.2590
D.1200
【答案】D
【解析】个人因办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入,不属于免税的离退休工资收入,应按规定计算个人所得税。高先生领取补贴应缴纳个人所得税=(160000÷2-60000)×3%×2=1200(元)。

26.按照保险合同约定,2020 年 8 月居民个人周某应领取税收递延型商业养老保险的养老金收入 2000 元。保险机构应代扣代缴个人所得税(　)元。
A.240
B.150
C.60
D.400
【答案】B
【解析】个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入,其中 25%部分予以免税,其余 75%部分按照 10%

的比例税率计算缴纳个人所得税,税款计入“工资、薪金所得”项目,由保险机构代扣代缴后,在个人购买税收递延养老保险的机构所在地办理全员全额扣缴申报。保险机构应代扣代缴个人所得税=2000×75%×10%=150(元)。

27.甲公司向银行申办一项金额5000万元的贷款,未签订借款合同,分五次填开借据作为合同使用,五次填开借据共载借款金额8000万元。该项贷款业务甲公司应缴纳印花税(　)万元。
A.0.25
B.4.00
C.2.50
D.0.40
【答案】D
【解析】对于借款合同,凡是一项信贷业务只填开借据并作为合同使用的,应以借据所载金额为计税依据计税贴花。该项贷款业务甲公司应缴纳印花税=8000×0.05‰=0.40(万元)。

28.下列工程占用耕地,可减征耕地占用税的是(　)。
A.边防管控设施占用耕地
B.军用机场占用排地
C.军用输水管道占用耕地
D.水利工程占用耕地
【答案】D
【解析】选项ABC:属于军事设施占用耕地,免征耕地占用税。选项D:铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地,减按每平方米2元的税额征收耕地占用税。注意辨析:建设农田水利设施占用耕地的,不征收耕地占用税.

29.依据印花税征税范围的规定,下列合同应缴纳印花税的是(　)。
A.未按期兑现合同
B.银行同业拆借合同
C.无息贷款合同
D.电网与用户之间签订的合同
【答案】A
【解析】选项A:未按期兑现合同亦应贴花。选项B:借款合同,包括银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同。选项C:免征印花税。选项D:电网与用户之间签订的供用电合同不征印花税。

30.2019年度某公司利润总额1000万元,当年发生公益性捐赠支出200万元,2018年度结转到2019年未抵扣完的公益性捐赠30万元。该公司2019年计算应纳税所得额时可扣除本年发生的公益性捐赠金额是(　)万元。
A.120
B.110
C.90
D.80
【答案】C
【解析】当年可以扣除的公益性捐赠支出限额=1000×12%=120(万元)。企业在对公益性捐赠支出计算扣除时,应先扣除以前年度结转的捐赠支出,再扣除当年发生的捐赠支出。所以先扣除2018年结转的30万元,该公司2019年计算应纳税所得额时可扣除本年发生的公益性捐赠金额=120-30=90(万元)。

31.个人取得下列财产转让所得自2019年4月3日起三年内暂免个人所得税的是(　)。
A.转让新三板挂牌公司原始股取得的所得
B.转让创新企业境内发行存托凭证(创新企业CDR)取得的所得
C.内地个人投资者通过沪港通转让香港联交所上市H股取得的所得
D.香港个人投资者通过沪港通转让上海证交所上市A股取得的所得
【答案】B
【解析】选项A:个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得,按照“财产转让所得”,适用20%的比例税率征收个人所得税。选项B:自2019年4月3日起,对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价所得,三年内暂免征收个人所得税。选项C:内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,自2019年12月5日起至2022年

12 月 31 日止,暂免征收个人所得税。选项 D:香港市场个人投资者通过沪港通投资上交所上市 A 股取得的转让差价所得,暂免征收个人所得税。

32. 2020 年 8 月 1 日,某外国籍拖船驶入我国某港口,该拖船发动机功率 10000 千瓦,申领 30 日的《吨税执照》,30 日吨税执照对应的超过 2000 净吨,但不超过 10000 净吨的普通税率 4 元/净吨。该拖船应缴纳船舶吨税(　)元。
A. 1000
B. 2000
C. 13400
D. 26800
【答案】C
【解析】拖船按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0. 67 吨,拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的 50%计征税款。该拖船应缴纳船舶吨税=10000×0. 67×4×50%=13400(元)

33. 2019 年 1 月 1 日,某企业以不含税价 200 万元购买符合无形资产确认条件的软件一套,当月投入使用。2019 年该软件可在企业所得税前摊销的最高限额是(　)元。
A. 40
B. 20
C. 100
D. 200
【答案】C
【解析】企事业单位购进软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为 2 年(含),2019 年该软件可在企业所得税前摊销的最高限额=200/2=100(万元)。

34. 企业合并适用一般性税务处理方法时,下列说法错误的是(　)。
A. 被合并企业及其股东都按清算进行所得税处理
B. 被合并企业亏损不得在合并企业结转弥补
C. 合并企业按公允价值确定接受被合并企业各项资产的计税基础
D. 被合并企业合并前相关所得税事项由合并企业承继
【答案】D
【解析】一般性税务处理条件下,企业合并,当事各方应按以下规定处理:(1)合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。(2)被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理。(3)被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。

35. 某企业转让因股权分置改革所持有的限售股,取得转让收入 6000 万元,但不能提供限售股原值凭证。在计算企业所得税时,该限售股核定的原值和合理税费是(　)万元。
A. 180
B, 300
C. 600
D. 900
【答案】D
【解析】企业未能提供完整、实的限售股原值凭证,不能准确计算该限售股原值的,主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%,核定为该限售股原值和合理税费。该限售股核定的原值和合理税费=6000×15%=900(万元)。

36. 甲公司收购乙公司股权 200 万股中的 80%,收购日乙公司每股资产的计税基础为 5 元,每股资产的公允价值为 10 元,在收购对价中甲公司以股权形式支付了 1440 万元,余款以银行存款付。乙公司取得非股权支付额应确认的股权转让所得为(　)元。
A. 800
B. 80
C. 144
D. 720
【答案】B
【解析】被转让资产的公允价值-200× 80%× 10=1600(万元),非股权支付金额=1600-1440=160 (万元),收购比例 80%,

股权支付比例 90%(1440/1600),满足特殊性税务处理要求,因此,仅对非股权支付比例部分确认转让所得。乙公司取得非股权支付对应的资产转让所得=(被转让资产的公允价值一被转让资产的计税基础)×(非股权支付金额/被转让资产的公允价值)=(10-5) × 200 × 80% × 160/1600=80(万元)。

37. 下列收入,不属于企业所得税搬迁收入的是（ ）。
A. 搬迁处置存货的收入
B. 搬迁资产的处置收入
C. 搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款
D. 因搬迁安置而给予的补偿
【答案】A
【解析】企业由于搬迁处置存货取得的收入,应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理,不属于企业搬迁收入。

38. 下列行为,应缴纳契税的是（ ）。
A. 以无偿划拨方式取得土地使用权
B. 夫妻将其共有房产变更为一方所有
C. 以股权收购方式承受被收购公司房产
D. 承受荒滩土地使用权用于房地产开发
【答案】D
【解析】选项 D:承受荒山、荒沟、荒丘、荒滩土地使用权,并用于农、林、牧、渔业生产的,免征契税,但用于房地产开发应缴纳契税。

39. 大型制造企业土地使用权证书载明占地面积 100 万平方米,其中幼儿园占地 2 万平米、道路和绿化占地 5 万平方米、其余为生产办公用地。已知当地土地使用税年税额为 10 元/平方米,2019 年该企业应缴纳城镇土地使用税( )万元。
A. 950
B. 980
C. 930
D. 1000
【答案】B
【解析】企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园,其自用的土地,免征城镇土地使用税;企业内部的道路和绿化用地,应照常征税。2019 年该企业应缴纳城镇土地使用税=(100-2)×10=980(万元)。

40. 甲、乙公司均为制造企业,2019 年甲公司对关联企业乙公司的股权投资额为 5000 万元。3 月 1 日乙公司向甲公司借款 20000 万元用于生产当年 12 月 31 日归还,借款年利率为 6%,金融机构同期同类贷款利率为 4.8%,2019 年乙公司该项借款在企业所得税前应扣除的利息费用是( )万元。
A. 800
B. 480
C. 500
D. 400
【答案】D
【解析】向关联企业借款需要考虑债资比和银行同期贷款利率限制的问题,非金融企业,债资比为 2:1,从 3 月到 12 月,计息期为 10 个月,因此,2019 年乙公司该项借款在企业所得税前应扣除的利息费用=5000×2×4.8%/12×10=400(万元)。

二. 多项选择题
1. 下列行为,应缴纳契税的有（ ）。
A. 买房拆料或翻新建房
B. 因出让取得国有土地使用权
C. 因获奖取得房屋产权
D. 因抵债获得房屋产权
E. 以承包方式获得农村集体土地使用权
【答案】ABCD
【解析】选项 E:契税的征税范围不包括农村集体土地承包。

2.下列凭证,免征印花税的有（　）。
A.货物运输合同
B.贴息贷款合同
C.抢险救灾物资运输合同
D.已缴纳印花税的凭证副本
E.将自有房产捐赠给政府签订的产权转移书据
【答案】BCDE
【解析】选项 A:照章纳税。

3.依据企业所得税相关规定,下列款项不得抵免境内所得税税额的有（　）。
A.按境外所得税法应该缴纳并已实际缴纳的所得税税款
B.按境外所得税法律规定属于错缴的境外所得税税款
C.境外所得税纳税人从境外征税主体得到实际返还的所得税税款
D.按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款
E.因少缴或迟缴境外所得税而追加的滞纳金或罚款
【答案】BCDE
【解析】不应作为可抵免境外所得税税额的情形:(1)按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款。(选项 B)(2)按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款。(选项 D)(3)因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款。(选项 E)(4)境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款。(选项 C)(5)按照我国《企业所得税法》及其实施条例规定,已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款。(6)按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款。

4.下列车辆,免征车船税的有（　）。
A.燃用汽油乘用车
B.插电式混合动力汽车
C.燃料电池商用车
D.燃用柴油重型商务车.
E.纯电动商用车
【答案】BCE
【解析】选项 AD:照章纳税。

5.依据企业所得税相关规定,关于业务招待费计算扣除的说法,正确的有(　)。
A.企业筹建期间发生的业务招待费,可按实际发生额的 60%计入筹办费在税前扣除
B.创投企业从其被投资企业所分配的股息、红利,可作为业务招待费的计算基数
C.从事股权投资业务的企业取得的股权转让收入,可作为业务招待费的计算基数
D.企业税前可扣除的业务招待费,最高不得超过当年销售或营业收入的 5%
E.企业视同销售的收入,不得作为业务招待费的计算基数
【答案】ABCD
【解析】选项 E:计算业务招待费税前扣除限额的基数(销售或营业收入)包括视同销售收入。

6.依据企业所得税同期资料管理规定,下列年度关联交易金额应当准备本地文档的有（　）。
A.金融资产转让金额超过 10000 万元
B.无形资产所有权转让金额超过 10000 万元
C.有形资产所有权转让金额超过 2000 万元
D.无形资产使用权转让金额未超过 5000 万元
E.劳务关联交易金额合计超过 4000 万元
【答案】ABCE
【解析】年度关联交易金额符合下列条件之一的企业,应当准备本地文档:(1)有形资产所有权转让金额(来料加工业务按照年度进出口报关价格计算)超过 2 亿元。(选项 C);(2)金融资产转让金额超过 1 亿元。(选项 A);(3)无形资产所有权转让金额超过 1 亿元。(选项 B);(4)其他关联交易金额合计超过 4000 万元。(选项 E)

7.下列指标,属于特别纳税调整转让定价方法中交易净利润法的利润指标有(　)。
A.息税前利润率
B.贝里比率
C.资产收益率
D.可比非关联交易毛利率
E.完全成本加成率
【答案】ABCE
【解析】利润指标包括:息税前利润率、完全成本加成率、资产收益率、贝里比率等。

8.下列占用土地行为,免征城镇土地使用税的有(　)。
A.市镇街道占用土地
B.军队办公场所占用土地
C.种植业生产占用土地
D.城市市政广场占用土地
E.公园内饮食部占用土地
【答案】ABCD
【解析】选项E:公园、名胜古迹中附设的营业场所,应征收城镇土地使用税。

9.依据企业所得税相关规定,下列资产处置行为应视同销售的有(　)。
A.将资产用于职工奖励
B.将资产用于市场推广
C.将资产用于交际应酬
D.将资产用于生产另一产品
E.将资产用于股息分配
【答案】ABCE
【解析】企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置,应按规定视同销售确定收入:(1)用于市场推广或销售;(选项B)(2)用于交际应酬;(选项C)(3)用于职工奖励或福利;(选项A)(4)用于股息分配;(选项E)(5)用于对外捐赠;(6)其他改变资产所有权属的用途。

10.从中国取得股息所得的下列申请人,可直接判定为“受益所有人”的有()。
A.缔约对方政府
B.被缔约方居民个人间接持有95%股份的居民申请人
C.缔约对方居民且在缔约对方上市的公司
D.缔约对方居民个人
E.被缔约方居民个人间接持有100%股份的居民申请人
【答案】ACDE
【解析】下列申请人从中国取得的所得为股息时,可=直接判定申请人具有“受益所有人”身份:(1)缔约对方政府;(2)缔约对方居民且在缔约对方上市的公司;(3)缔约对方居民个人;(4)申请人被第(1)至(3)项中的一人或多人直接或间接持有100%股份,且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民。

11.下列房产处置行为,应缴纳个人所得税的有(　)。
A.转让离婚析产商铺
B.居民个人转让自用3年的唯一生活用房
C.转让无偿受赠房屋
D.通过离婚析产的方式分割房屋产权
E.将房屋产权无偿赠与子女
【答案】ABC
【解析】选项A:个人转让离婚析产房屋所取得的收入,允许扣除其相应的财产原值和合理费用后,余额按照规定的税率缴纳个人所得税。选项B:个人转让自用达5年以上,并且是唯一的家庭生活用房取得的所得,暂免征收个人所得税。选项C:按照财产转让所得缴纳个人所得税。

12.个人获取的下列所得,按照“偶然所得”项目计征个人所得税的有(　)。

A.参加客户单位的周年庆典活动,收到客户单位随机赠送的网络红包
B.无偿获得房产公司赠与的住房
C.为他人提供担保取得的收入
D.参加客户单位的业务宣传活动,随机获得客户单位赠送的礼品
E.参加本单位的年会活动,获得的有奖竞猜奖品
【答案】ABCD
【解析】选项E:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向“本单位以外的个人”赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,即:本公司员工抽得的奖品应该并入“工资、薪金”所得缴纳个税;非本公司人员抽得奖品按照“偶然所得”缴纳个税。个人为单位或他人提供担保获得收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,C选项正确。

13.依据企业所得税相关规定,下列资料可作为企业资产损失外部证据的有(　)。
A.企业的破产清算公告
B.司法机关的判决
C.专业技术部门的鉴定报告
D.企业相关经济行为的业务合同
E.行政机关的公文
【答案】ABCE
【解析】选项D:属于内部证据。
14.航空企业实际发生的下列费用,可作为航空企业运输成本在税前扣除的有(　)。
A.乘务训练费
B.地勤人员业务学习培训费
C.飞行员养成费
D.空中保卫员训练费
E.飞行训练费
【答案】ACDE
【解析】航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用,根据规定,可以作为航空企业运输成本在税前扣除。

15.下列所得,实行全员全额扣缴申报个人所得税的有(　)。
A.劳务报酬所得
B.稿酬所得
C.工资、薪金所得
D.经营所得
E.财产租赁所得
【答案】ABCE
【解析】实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括:工资、薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得。注意:不包括经营所得。

16.关于耕地占用税纳税义务发生时间,下列说法正确的有()。
A.医疗机构未经批准改变占地用途的,为相关部门认定改变占地用途的当日
B.企业未经批准占用耕地的,为相关部认定纳税人实际占用耕地的当日
C.军事设施经批准改变占地用途的,为收到相关部门批准文件的当日
D.因挖损、污染等毁损耕地的,为相关部门认定毁损耕地的当日
E.经批准占用耕地的,为收到相关部门建设用地批准书的当日。
【答案】ABCD
【解析】选项E:耕地占用税的纳税义务发生时间为纳税人收到自然资源主管部办理占用耕地手续的书面通知的当日。

17.与个人任职有关的下列收入,可按全年一次性奖金计算个人所得税的有(　)。
A.实行绩效工资办法兑现的绩效工资收入
B.实行年薪制而兑现的年薪收入

C.与单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入
D.提前退休而取得的一性补贴收入
E.年终加薪收入
【答案】ABE
【解析】一次性奖金也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资

18.下列项目所得,可以享受企业所得税“三免三减半”优惠政策的有(　)。
A.符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理项目所得
B.环境保护项目所得
C.国家重点扶持的公共基础设施项目所得
D.节能节水项目所得
E.资源综合利用项目所得
【答案】ABCD
【解析】综合利用资源,是指企业按规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。

19.下列房产,免征房产税的有(　)。
A.企业所办托儿所自用的房产
B.个人所有的生活自用房产
C.企业闲置未用的房产
D.老年服务机构自用的房产
E.人民团体自用的房产
【答案】ABDE
【解析】选项C:应照章征税。

20.下列船舶,免征船舶吨税的有(　)。
A.警用船舶
B.吨税执照期满后24小时内不上下客货的船舶
C.非机动驳船
D.应纳税额在人民币50元以下的船舶
E.军队征用的船舶
【答案】ABDE
【解析】选项C:非机动驳船按相同净吨位船舶税率的50%计征税款。注意:非机动船舶免税。

三、计算题

(一)

某房地产开发公司2019年开发一栋写字楼相关资料如下:
(1)取得土地使用权支付土地出让金4000万元、市政配套设施费600万元,缴纳契税184万元;
(2)支付前期工程费、建筑安装工程费、基础设施工程费共计6800万元,支付公共配套设施费400万元;
(3)写字楼地上建筑面积12000平方米,地下配套车位不可售面积3000平方米;
(4)公司采取基价并实行超基价五五分成方式委托代销写字楼面积80%,每平方米不含税基价1.9万元;剩余面积办公自用;公司、受托方、购买方三方共同签订销售合同,取得不含税收入19200万元;
(5)取得地下车位临时停车费不含税收入18万元;
(6)发生期间费用1500万元,缴纳城市维护建设税、教育费附加、城镇土地使用税、印花税、土地增值税等税金及附加共计2100万元。
依据上述资料,回答下列问题:
61.该公司2019年企业所得税应税收入是(　)万元。
A.24018
B.19218
C.19200
D.18258
【答案】B

【解析】(1)采取基价(保底价)并实行超基价双方分成方式委托销售开发产品的,属于开发企业与购买方签订销售合同或协议,或开发企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议的,则应比较销售合同或协议中约定的价格与基价,从高计算,于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现。(2)公司、受托方、购买方三方共同签订销售合同对应的不含税收入 19200 万元>基价=12000×80%×1.9=18240(万元),故委托代销确认的收入为 19200 万元。(3)该公司 2019 年企业所得税应税收入=19200+18(资料 5)=19218(万元)

62. 该公司 2019 年企业所得税前应扣除的土地成本(含契税)是(　)万元。
A. 4600.0
B. 4784.0
C. 3680.0
D. 3827.2
【答案】D
【解析】该公司 2019 年企业所得税前应扣除的土地成本(含契税)=(4000+600+184)×80%=3827.2(万元)。注意:对外销售的面积为 80%,扣除的成本遵循配比原则。

63. 该公司 2019 年企业所得税前应扣除土地成本以外的开发成本是(　)万元。
A. 7200
B. 5440
C. 6800
D. 5760
【答案】D
【解析】该公司 2019 年企业所得税前应扣除土地成本以外的开发成本=(6800+400)×80%=5760(万元)。

64. 该公司 2019 年应缴纳企业所得税(　)元。
A. 1284.5
B. 1184.5
C. 1707.7
D. 1507.7
【答案】D
【解析】该公司 2019 年应缴纳企业所得税=(19218(第 1 问)-3827.2(土地成本)-5760(开发成本)-1500(期间费用)-2100(税金及附加))×25%=1507.7(万元)。

(二)

某新建农产品批发企业 2019 年发生下列业务:
(1)3 月份受让一宗土地,土地出让合同记载土地出让金 15000 万元、拆迁补偿费 3000 万元、市政建设配套费 2000 万元。该宗土地面积 20 万平方米,其中 18 万平方米用于农产品批发用房建设、2 万平方米用于办公用房建设,当月办理了土地使用权证
(2)3 月份与某建筑企业签订批发市场建设项目总承包合同,记载金额 40000 万元;该项目 9 月份竣工备案:
(3)9 月底将农产品批发用房转入“固定资产”账户,原值 56160 万元;办公用房转入“固定资产”账户原值 8320 万元;
(4)9 月 30 日签订农产品批发用房租赁合同,记载自 10 月 1 日起交付使用,租期 1 年,一次性收取 1 年租金 4000 万元。(注:该项目所在地契税税率为 4%,城镇土地使用税税率为 8 元/平方米,计算房产税余值减除比例 30%)
依据上述资料,回答下列问题:
65. 该企业受让土地使用权,应缴纳契税(　)万元。
A. 720
B. 800
C. 680
D. 600
【答案】B
【解析】以协议方式出让的,其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。该企业受让土地使用权,应缴纳契税=(15000+3000+2000))×4%=800(元)

66. 该企业 2019 年签订的合同应缴纳印花税(　)万元。

A.22
B.14
C.16
D.26
【答案】D
【解析】该企业2019年签订的合同应缴纳印花税=(15000+3000+200)×0.5%(资料1)+5/10000(土地使用证)+40000×0.3‰(资料2)+4000×1‰(资料4)=26(万元)

67.该企业2019年应缴纳城镇土地使用税(　)元。
A.10.67
B.12.00
C.13.33
D.16.00
【答案】B
【解析】自2019年1月1日至2021年12月31日,对农产品批发市场、农贸市场(包括自有和承租)专门用于经营农产品的土地,暂免征城镇土地使用税。该企业2019年应缴纳城镇土地使用税=2×8×9/12=12(万元)。注意,城镇土地使用税自次月起算,企业于3月份受让土地并交付使用,则当年计算土地使用税的期间为4-12月份,共9个月。

68.该企业2019年应缴纳房产税(　)元。
A.17.47
B.69.89
C.11.65
D.23.30
【答案】A
【解析】自2019年1月1日至2021年12月31日,对农产品批发市场、农贸市场(包括自有和承租)专门用于经营农产品的房产,暂免征收房产税。该企业2019年应缴纳房产税=8320×(1-30%)×1.2%×3-12=17.47(万元)。

四、综合分析题

(一)

中国居民赵某为某公司高层管理人员,2019年有关涉税信息和收支情况如下:
(1)每月应发工资薪金20000元,公司每月按规定标准为其扣缴“三险一金”合计4000元;
(2)2月签订不动产租赁合同,将原值400万元的一套住房按市场价格出租,租期3年,约定2月28日交付使用,3月1日起租,每月租金5000元;
(3)3月取得劳务报酬收入10000元,将其中8000元通过民政局捐给农村义务教育;5月取得稿酬收入5000元;6月取得特许权使用费收入2000元。
(注:赵某无免税收入,从2019年1月份开始每月享受专项附加扣除3000元,取得各项综合所得时支付方已预扣预缴个人所得税,出租房产分月缴纳房产税,不考虑增值税和附加税费)
要求:依据上述资料,回答下列问题。
69.赵某2019年出租住房应缴纳房产税(　)元。
A.6600
B.2000
C.6000
D.2200
【答案】B
【解析】对个人出租住房,不区分实际用途,均按4%的税率征收房产税。赵某2019年出租住房应缴纳房产税=5000×4%×10=2000(元)。

70.赵某2019年出租住房应缴纳个人所得税(　)元。
A.8000
B.3840
C.7680
D.4000

【答案】B
【解析】对个人按市场价格出租住房取得的所得,减按10%的税率征收个人所得税。赵某2019年出住房共计10个月,应缴纳个人所得税=(5000-5000×4%)×(1-20%)×10%×10=3840(元)个人转租财产取得的财产租赁收入,在计算缴纳个人所得税时,应依次扣除以下费用:①财产租赁过程中缴纳的税费(本题中,计算出来的房产税在计算所得时要扣除②向出租方支付的租金;③由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用;④税法规定的费用扣除标准。每次(月)收入超过4000元的:应纳税所得额=【每次(月)收入额-准予扣除项目一修缮费用(800元为限)】×(1-20%)

71.赵某2019年综合所得的计税收入额是(　)元。
A.253200
B.246000
C.252400
D.252000
【答案】C
【解析】赵某2019年综合所得的计税收入额=20000×12(工资)+10000×(1-20%)(劳务报酬)+5000×(120%)×70%(酬)+2000×(1-20%)(特许权使用费)=252400(元)。

72.赵某2019年综合所得应预扣预缴个人所得税(　)元。
A.9720
B.9480
C.8200
D.9560
【答案】B
【解析】工资薪金所得预扣预缴应纳税所得额=20000×12-6000-4000×12-3000×12=96000(元)。工资、薪金所得应预扣预缴税款(适用综合所得税率表)=96000×10%-2520=7080(元);居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的,预扣预缴时不扣除公益捐赠支出,统一在汇算清缴时扣除。劳务报酬所得应预扣预缴税款=10000×(1-20%)×20%=1600(元)稿酬所得应预扣预缴税款=5000×(1-20%)×70%×20%=560(元)特许权使用费所得应预扣预缴税款=(2000-800)×20%=240(元);赵某2019年综合所得应预扣预缴税款=7080+1600+560+240=9480(元)

73.赵某2019年综合所得应缴纳个人所得税(　)元。
A.6880
B.7580
C.7480
D.7520
【答案】D
【解析】赵某2019年综合所得应缴纳个人所得税=(252400(第3问)-60000-4000×1(三险金)-3000×12(专项附加扣除)-8000(捐赠))×10%-2520=7520(元)。注意:对农村义务教育的捐赠,可以全额扣除!

74.关于赵某2019年综合所得的汇算清缴,下列说法正确的有(　)。
A.赵某可通过取得工资、薪金或特许权使用费所得的扣缴义务人代办申报
B.赵某应在2020年3月1日至6月30日办理2019年综合所得汇算清缴
C.赵某综合所得汇算清缴的相关资料,自年度汇算清缴结束之日起留存5年
D.赵某委托扣缴义务人代理年度汇算的,汇算办理地为扣缴义务人的主管税务机关
E.赵某发现扣缴义务人代办申报信息存在错误的,可以要求扣缴义务人办理更正申报
【答案】BCDE
【解析】选项A:可以通过工资薪金或连续性取得劳务报酬所得的扣缴义务人代为办理年度汇算。

(二)

某电器生产企业,2019年销售电器取得不含税收入15000万元,应扣除的相关成本10000万元;转让技术所有权取得不含税收入2000万元,应扣除的相关成本、费用等600万元;从居民企业分回股息200万元;发生期间费用4000万元,上缴的税金及附加300万元;企业自行计算的利润总额2300万元。经聘请的税务师对其2019年度企业所得税进行审核,发现有关情况如下:
(1)投入研发支出1000万元研发新产品和新工艺,其中600万元形成了无形资产,2019年4月1日取得专利证书并正式投入使用,该无形资产摊销期限为10年,当年未摊销费用;未形成无形资产的研发支出400万元已计入费用中扣除;

(2)期间费用包含发生的广告费2600万元,营业外支出包含通过市政府向目标脱贫地区扶贫捐款20万元;
(3)外购商誉支出100万元,并在成本费用扣除了摊销费10万元;(4)6月1日至6月30日对经营性租入固定资产进行改建,发生改建支出为432万元,一次性计入了当期费用中。该固定资产改建后从7月1日投入使用,租期三年。
依以上资料,回答下列问题:

75.投入使用的研发无形资产当年应扣除的摊销费用是(　)元。
A.105.0
B.87.50
C.45.00
D.78.75
【答案】D
【解析】研发费用计入当期损益未形成无形资产的,在按照规定据实扣除的基础上,2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。投入使用的研发无形资产当年应扣除的摊销费用=600×175%/10/12×9=78.75(万元)。注意:无形资产的摊销,从当月(4月)起算。链接:制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计人当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。

76.广告费和扶贫捐款应调增应纳税所得额(　)元。
A.320
B.50
C.350
D.370
【答案】C
【解析】(1)广告费扣除限额=15000×15%=2250(万元)<实际发生额2600万元,应调增应纳税所得额=2600-2250=350(万元)。(2)自2019年1月1日至2022年12月31日,企业通过公益性社会组织或者县级(含)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出,准予在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除,扶贫捐款无须调增。(3)广告费和扶贫捐款应调增应纳税所得额为350万元。

77.外购商誉和经营性租入固定资产发生的费用,应调增应纳税所得额(　)。
A.382
B.370
C.372
D.360
【答案】B
【解析】(1)外购商誉的支出,在企业整体转让或者清算时,准予扣除,所以应调增应纳税所得额10万元。(2)经营性租入固定资产发生的改建支出,应按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销扣除,应调增应纳税所得额=432-432/3/12×6=360(万元)。(3)外购商誉和经营性租入固定资产发生的费用合计纳税调增应纳税所得额=10+360=370(万元)。

78.下列关于该企业发生业务的税务处理,说法正确的有(　)。
A.外购商誉在企业破产整体清算时准予扣除
B.从居民企业分回的股息应缴纳所得税
C.经营性租入的固定资产不得计提折旧
D.通过市政府向目标脱贫地区的扶贫捐款准予据实扣除
E.未形成无形资产的研发费用可加计扣除75%
【答案】ACDE
【解析】选项B:从居民企业分回股息免征企业所得税。

79.该企业2019年企业所得税的应纳税所得额是(　)万元。
A.1581.25
B.2133.25
C.2243.25

D.1491.25
【答案】D
【解析】(1)无形资产摊销应调减:78.75(第1问);研发费用加计扣除应调减:400×75%=300(万元);在一个纳税年度内,居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税,技术转让所得应调减:2000-600-(2000-600-500)×50%=950(万元);(2)该企业2019年企业所得税的应纳税所得额=2300-78.75-300-950+350(第2问)+370(第3问)-200(股息免税)=1491.25(万元);

80.该企业2019年应缴纳企业所得税(　)元。
A.372.81
B.282.81
C.448.31
D.420.81
【答案】A
【解析】该企业2019年应缴纳企业所得税=1491.25(上一问)×25%=372.81(万元)。